

특정감사



감 사 보 고 서

- 2024년 제3차 특별조사-

2024. 10.

한국콘텐츠진흥원
감 사 실

목 차

I. 감사 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점사항	1
3. 감사기간 및 인원	1
4. 감사실시 과정	2
5. 감사결과 처리	2
II. 감사대상 현황	2
III. 감사결과	3
IV. 지적사항에 대한 처분요구	4
1. 처분요구사항 일람표	4
2. 처분요구와 통보사항	4
[별첨] 처분요구서	5

1. 감사배경 및 목적

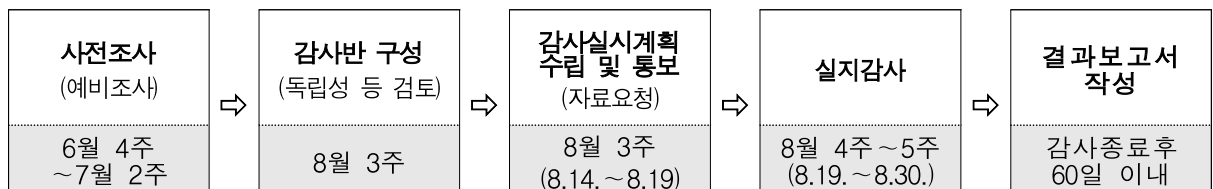
- (배경) 국민신문고 통해 특정직원 부패행위 의혹이 제기(2024.6.13.)됨에 따라 사실관계 조사 및 조사결과에 따른 적정 조치
- (목적) 부패방지와 깨끗한 공직풍토 조성

2. 감사대상 및 중점사항

- (감사범위) A 위탁용역
- (감사대상) B팀 및 업무 관련자
- 중점 감사사항
 - (법령 등 준수 여부) 보조금법, 청탁금지법 등 관계 법령 위반여부 점검
 - (계약업무 적정성) 용역수행(변경), 검수 등 계약업무 수행의 단계별 적절한 관리여부 점검
 - (임직원 행동강령) 업무해태, 부당행위 등 위험 점검
 - (비위행위 여부) 금품수수, 이해충돌 등 비위행위 발생 여부 점검

3. 감사기간 및 인원

- (감사기간) 2024. 6. 24.(월) ~ 8. 30.(금)



* 국민신문고 민원 접수에 따른 사전조사(2024. 6. 24.~7. 11.)를 예비조사로 같음하고 본감사 실시

* 부패행위 의혹에 대한 감사로 실시계획 통보 생략

- (감사인원) 총 2명

4. 감사실시 과정

- (감사준비) 감사인 독립성 및 윤리성 자가진단, 보안윤리 서약서 작성 및 사전 교육 실시
- (수감부담 최소화) 중복조사, 재조사로 인한 수감부담 최소화
- (항변권 보장) 개별 면담을 통해 수감자 의견 충분히 전달되도록 하고, 수감자와 수감부서 답변권 보장 위해 확인서와 질문서 발부 통해 충분한 소명기회 제공
- (감사수용도 제고) 수감부서 및 수감자와의 공감대 형성, 용역 관리감독 미흡과 용역비 잔액 회수 등 수감부서와 의견 교환 통해 감사처분 요구에 대한 수용도 제고

5. 감사결과 처리

- (답변서 제출) 업무처리 경위, 향후 처리대책 등에 대한 질문서를 발부 하여 답변서를 제출받고 이를 감사결과에 반영

II

감사대상 현황

- A 위탁용역
 - C 운영(피칭 영상 촬영 및 페이지 업로드)
 - D 운영(169건 진행)
 - 컨설팅 세션 운영(8개 기업, 22회 진행)

구분	E	F
행사명	E	F
일 자	2022.××.××.(월)~××.××.(목)	2022.××.××.(월)~××.××.(수)
장 소	G, H	I, J
규 모	198개국 참가, 109,000여명 참관	40개국, 300여개 브랜드 참가
분 야	개개, 네네, 다다, 래래 생태계 전문야, 컴퓨팅 인터넷 등	마마, 바바, 사사, 아아, 자자 스포츠 등
참가기업	한국공동관 8개 기업 참가	한국공동관 7개 기업 참가

Ⅲ

감사결과

이번 감사를 통해 확인된 문제점은 다음과 같다.

(단위 : 건, 백만원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	개선	권고	통보						고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원							계	일반 (금액)	시정 원료 (금액)	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
2	7.4					1			1 (7.4)		1 (7.4)					

용역비 집행 관리감독 불철저 [주의, 통보(시정완료)]

- ◆ 위탁용역 업무와 무관한 물품을 용역비로 집행
 - 원장(B팀)은 위탁용역을 제대로 관리·감독하지 못한 K에게 주의를 촉구하고, 향후 위탁용역 과업변경을 철저히 관리하여 목적과 다르게 용역비가 집행되지 않도록 주의
 - 원장(B팀)은 용역비 7,368,900원을 회수 하였으나 향후 재발 방지를 위해 통보하오니 업무에 참고하시기 바라며 용역비 재정산 등 조치방안 강구

감사 중 확인된 사실관계 및 발견한 문제점에 대하여는 관계부서 등에 그 진위 여부를 확인하고, 소명 가능한 부분은 이를 감사보고서에 적극 반영하였다.

IV

지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 명)

처분 요구 번호	건명	수관부서	처분요구		
			처분 종류	신분상 조치인원	재정상 조치금액
1	용역비 집행 관리감독 불철저	B팀	주의	-	
		B팀	통보 (사정완료)	-	7.4

2. 처분요구와 통보사항 : [별첨. 처분요구서] 참조

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

주의 및 통보(시정완료)요구

제 목 용역비 집행 관리감독 불철저

소 관 부 서 L본부 B팀

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) L본부 B팀은 2022. 1. 4. 주식회사 M(대표이사 N, 이하 “용역사”라 한다)과 ‘A 위탁용역’ (계약기간: 2022.××.××.~2022.××.××., 계약금액 442,000,000원, 이하 “위탁용역”이라 한다) 계약을 체결하고 위탁용역을 관리하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 제19조, 국가계약법 시행령 제66조, 국가계약법 시행규칙 제74조의3 및 「계약예규」 용역계약일반조건 제16조에 따르면 계약담당자¹⁾는 과업내용 변경으로 인해 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우 그 변경된 내용에 따라 계약금액을 조정하도록 규정되어 있다.

1) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 제5항에 따르면 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하도록 되어 있고, 국가계약법 준용 시 “계약담당 공무원”은 “계약담당자”로 본다.

그리고 국가계약법 제22조에 따르면 보조사업자는 관련 법령과 교부 결정의 내용에 따라 보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 되고, 문화체육관광부 「보조사업 정산보고서 작성지침」 제5조에도 보조사업비의 지출이 해당 보조사업과 무관한 경우 지출액으로 인정하지 않는 것으로 규정되어 있다.

또한 위탁용역계약의 용역계약특수조건 제2조에 따르면 용역의 업무 범위는 “기술협상서”, “제안요청서”, “제안서”, “수행계획서”의 내용에 따라 정하고 그에 따라 용역 업무를 수행하도록 되어 있으므로 잔액이 남았다는 이유로 보조사업의 목적 및 용역업무와 무관한 물품 등을 해당 용역비에서 집행하지 못 하도록 되어 있다.

따라서 위탁용역 과업내용 조정으로 용역비 잔액이 발생하였을 때에는 국가 계약법령, 「계약예규」, 「보조사업 정산보고서 작성지침」 등의 관련 규정에 따라 위탁용역비 정산 시 집행잔액을 회수하여야 하고, 집행잔액으로 용역업무와 무관한 물품 등을 구매하는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

L본부 B팀 O은 위탁용역을 관리하면서 2022년 ××월경 코로나19 등의 이유로 당초 계획과는 달리 현장 간담회(E²) 2022, F³) 2022 마켓 기간동안 참가업체 대상으로 각 1회 개최)를 취소하고 온라인 바이어 모집도 최소 규모로 진행하는 등 일부 과업내용을 조정하였고 그에 따라 용역비 집행잔액 5,800,000원이 발생하였다.

그런데도 O(20××.××.××. 해고⁴)은 위 용역비 집행잔액(예비비 5,800,000원)

2) E(G H, 2022.××.××.~××.××.), 마켓 한국공동관 운영

3) F(I J, 2022.××.××.~××.××.)

4) 이 건이 포함된 신고 민원 중 다른 사안으로 취업규칙 제48조에 따라 인사위원회 심의 후 해고됨

에 대해 해당 부서장인 B팀장 K에게 보고하거나 계약금액을 조정하지 않았다.

그리고 O은 최종결과보고서 검수에 이상이 없는 것으로 2022년 ××월 ××일 부서장인 팀장 K에게 보고하였고 용역비 잔금(132,600,000원)⁵⁾이 2022년 ××월 ××일에 지급되도록 한 후, 위 집행잔액으로 노트북 및 기념품, 책 등을 용역사에게 구매하도록 요청하여 B팀에서 위 물품을 사용하게 하였다.

한편 B팀장 K은 위 최종결과보고서를 철저하게 검토하지 않은 채 그대로 결재하였고 또한 구매경로를 확인하지도 않고 직접 위 노트북을 사용하는 등 위탁용역비 집행에 대한 관리 감독을 소홀히 하였다.

관계부서 의견

L본부 B팀은 감사결과에 이견이 없으며 용역비 잔액은 전액 환수⁶⁾하여 원상복구하였고, 향후 공공기관 직원으로서 청렴을 위해 노력할 것이며 관련 법령과 제규정에 따라 준엄한 자세로 업무에 만전을 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 원장은

- ① 위탁용역비를 목적과 무관하게 집행하였는데도 이를 제대로 관리·감독하지 못한 B팀장 K에게는 주의를 촉구하고, 향후 위탁용역 과업 변경에 따라 발생한 잔액이 최종 결과보고에 누락되는 일이 없도록 용역비 집행관리를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)
- ② 위탁용역 과업과 무관하게 집행한 용역비 7,368,900원을 회수하였으나 향후

5) 계약금액 442,000,000원 중 선금 309,400,000원(2022. 2. 22. 지급) 공제 후 잔금임

유사 사례 등의 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련업무에 참고하여
주시고 용역비 재정산 등 조치방안을 강구하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]